

2026 年 中级会计职称 《经济法》精讲班

主讲：周周老师



第一章 总论

目录

- 01 民事法律行为
- 02 代理制度
- 03 经济纠纷解决途径

第一单元 民事法律行为

本单元框架结构

	知识点	考频
1	法律关系概述	—
2	民事行为能力	一般
3	民事法律行为概述	一般
4	<u>民事法律行为效力</u>	<u>极高</u>
5	<u>附条件和附期限的民事法律行为</u>	<u>极高</u>

知识点 1: 法律关系概述

法律关系的概念	
法律关系是指 <u>被法律规范所调整</u> 的权利与义务关系	
要素	含义
<u>主体</u>	是指依法享有权利和承担义务的 <u>当事人</u>
.....	

[案例 1.1]

2025 年 6 月 1 日, <u>20 周岁</u> 的小柴与某食品公司签订了一份《泡面买卖合同》。 <u>双方约定</u> , 该食品公司应于一周内向小柴交付一箱泡面, 小柴应于泡面交付后的十日内向该食品公司支付泡面款				
案例分析				
食品公司和小柴之间所建立的合同关系是否属于法律关系		属于, 该买卖关系受到 <u>合同法律制度</u> 的规范		
双方建立买卖关系的法律后果是什么	<u>食品公司</u> 在本案例中所享有的权利和承担的义务分别是什么	权利	<u>收取一箱泡面款</u> 的权利	本案例中的法律后果是由谁决定的
		义务	<u>交付一箱泡面</u> 的义务	
	<u>小柴</u> 在本案例中所享有的权利和承担的义务分别是什么	权利	<u>收取一箱泡面</u> 的权利	
		义务	<u>支付一箱泡面款</u> 的义务	

知识点 2: 民事行为能力

一. 自然人的民事行为能力 (自然人从事民事法律行为后能否负责)

民事行为能力	年龄	精神状态
<u>无</u> 民事行为能力人	不满 8 周岁 (<u>$y < 8$ 周岁</u>)	<u>不能辨认</u> 自己行为的自然人
<u>限制</u> 民事	8 周岁以上不满 18 周岁	<u>不能完全辨认</u>



第一章 总论 | 精讲班-周周

行为能力人		(8 周岁≤Y<18 周岁)		自己行为的成年人
完全民事行为能力人	一般	年满 18 周岁 (<u>Y≥18 周岁</u>)		—
	视为	16 周岁以上不满 18 周岁但以自己的劳动收入为主要生活来源 (<u>16 周岁≤Y<18 周岁+自立</u>)		
提示	题目中对精神状态未作特殊说明时，说明该自然人属于正常人			

[拓展] “数值分界线”的规定

表述			含义
以上	含本数	8 周岁以上	大于或等于 8 周岁
以下		8 周岁以下	小于或等于 8 周岁
超过	不含本数	超过 8 周岁	大于 8 周岁
不满		不满 18 周岁	小于 18 周岁

二. 法人的民事行为能力

本教材中最典型的法人是指的“公司”						
对于法人而言, 民事行为能力随其 <u>成立</u> 而产生, 随其 <u>终止</u> 而消灭						
事项		具体规定		提示		
法人的	成立时间	签发营业执照	的时间	不是看	领取营业执照	的时间
	终止时间	办理注销登记			解散	

[图示]





知识点 3: 民事法律行为概述

一. 民事法律行为的界定

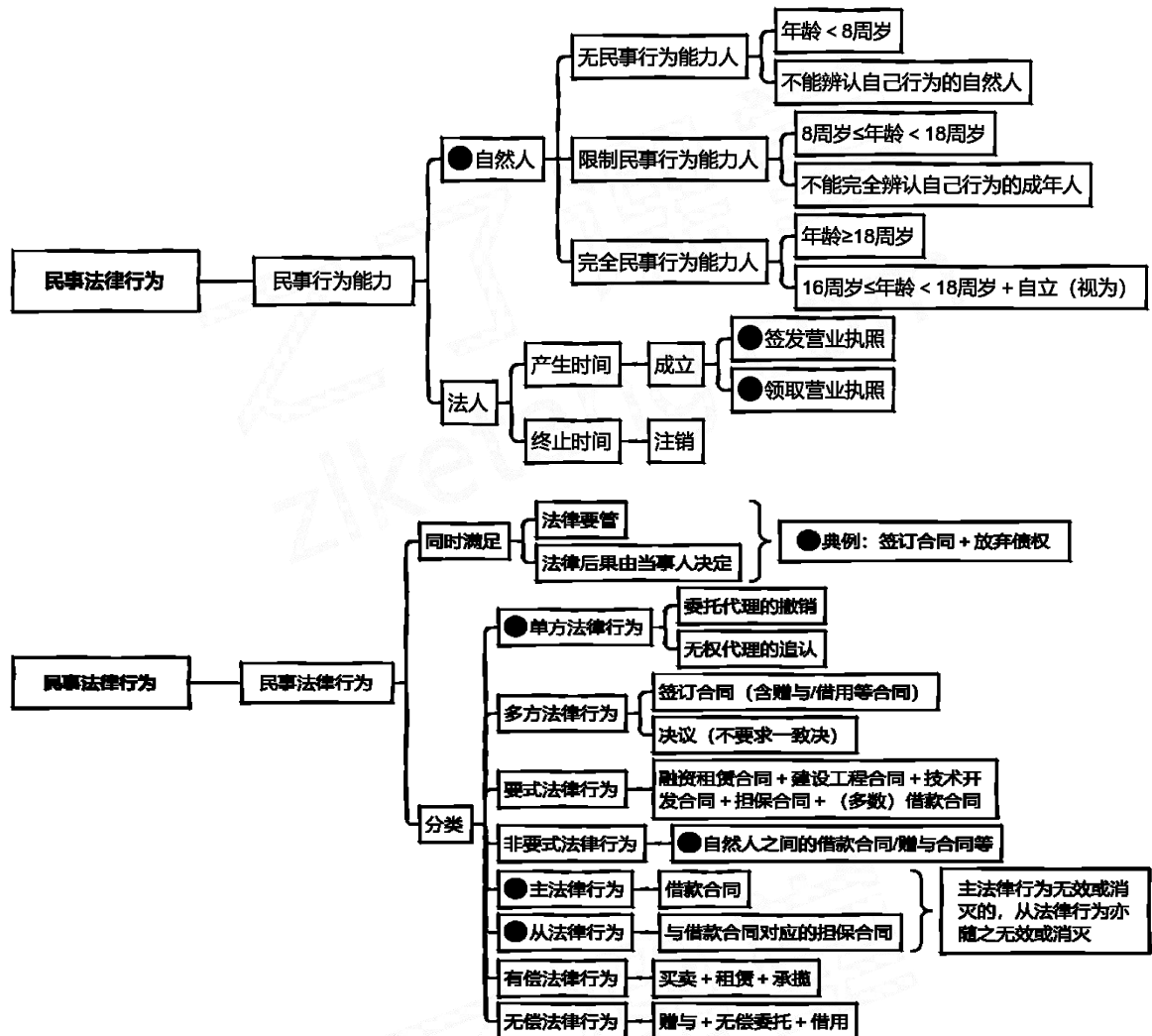
民事法律行为需要同时满足的条件			不属于民事法律行为的典例
1	以达到一定的民事法律后果为目的	法律要管	请客吃饭+传递信息+打扫卫生 +山盟海誓+宴会致辞
2	以意思表示为要素	法律后果由当事人决定	创作行为+拆除/建造房屋 +侵权行为+拾得遗失物
提示	“ <u>签订（买卖）合同/放弃债权行为</u> ”属于考试中常见的民事法律行为		

二. 民事法律行为的分类

分类标准			
“法律行为的成立需要几方意思表示一致”			
具体分类	含义		典例
单方 法律行为	依照 <u>一方</u> 当事人的意思表示即可以成立的法律行为		委托代理的撤销
			无权代理的追认
多方 法律行为	依照 <u>两方以上</u> 当事人的意思表示一致而成立的法律行为		签订各类合同
			决议行为 (<u>不要求一致决</u> ，多数决即可)
“当事人是否互为给付一定代价”			
具体分类	含义		典例
有偿 法律行为	当事人 <u>互为给付</u> 一定代价（包括金钱、财产、劳务）的法律行为		买卖
			租赁
			（加工）承揽
无偿 法律行为	一方当事人需承担给付一定代价而 <u>他方当事人不承担相应给付义务</u> 的法律行为		赠与
			无偿委托
			借用
“法律行为的成立是否需要具备法律规定或当事人约定的形式”			
具体分类	含义		典例
要式 法律行为	法律要求必须采取一定的形式或履行一定的程序才能成立的法律行为		融资租赁合同
			建设工程合同
			技术开发合同
			担保合同
			（金融）借款合同
非要式 法律行为	当事人自由选择形式即可成立的法律行为		<u>自然人之间</u> 的借款合同
			<u>赠与</u> 合同
“法律行为之间的依存关系”			
具体分类	含义		典例
主 法律行为	不需要有其他法律行为的存在就能独立成立的法律行为	从法律行为与主法律行为同命运，除法律另有规定或当事人另有约定外，主法律行为无效或消灭，从法律行为亦随之	A 借款合同
从 法律行为	从属于其他法律行为而存在的法律行为		A 借款合同的担保合同



本单元“知识点 2—3”总结



精学细练

【多选题】下列人员中，属于完全民事行为能力人的有（ ）。

- A. 王某，7 周岁，智力超常，系某大学少年班学生
- B. 李某，18 周岁，大学生，学费和生活费由父母负担
- C. 刘某，16 周岁，先天腿部残疾，以自己的直播带货收入作为主要生活来源
- D. 张某，20 周岁，待业人员，不能完全辨认自己的行为

【答案】BC

【解析】(1) 选项 A：不满 8 周岁的未成年人为无民事行为能力人。(2) 选项 BC：18 周岁以上的自然人是完全民事行为能力人；16 周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。(3) 选项 D：8 周岁以上的未成年人以及不能完全辨认自己行为的成年人为限制民事行为能力人。

【多选题】下列关于自然人民事行为能力的表述中，正确的有（ ）。

- A. 年满 18 周岁的自然人是完全民事行为能力人



第一章 总论 | 精讲班-周周

- B. 不能辨认自己行为的成年人是限制民事行为能力人
- C. 8 周岁以下的自然人是无民事行为能力人
- D. 16 周岁以上的未成年人但以自己的劳动收入为主要生活来源的自然人视为完全民事行为能力人

【答案】AD

【解析】选项 B，不能完全辨认自己行为的成年人为限制民事行为能力人；选项 C，不满 8 周岁的未成年人为无民事行为能力人。8 周岁以下包括 8 周岁，不满 8 周岁不包括 8 周岁。

【单选题】下列各项中，属于民事法律行为的是（ ）。(非标准题型)

- A. 赵某在动物园观看两只猩猩吵架
- B. 钱某在街上捡到一顶绿假发
- C. 孙某在之了课堂购买了一套中级课程
- D. 李某创作了一部悬疑小说
- E. 周某将吴某打到面目全非
- F. 王某在自家的宅基地上建造房屋

【答案】C

【解析】选项 A：因“法律不管”而不属于民事法律行为；

选项 BDEF：因“法律直接规定结果（事实行为）”而不属于民事法律行为。

【单选题】根据民事法律制度的规定，下列各项中，属于无偿法律行为的是（ ）。(2023 年)

- A. 赠与
- B. 买卖
- C. 承揽
- D. 租赁

【答案】A

【解析】无偿法律行为，是指当事人一方无须为给付而获得利益的法律行为，例如赠与、无偿委托、借用等。选项 A 当选。

【单选题】王某和赵某为担保借款签订了一份抵押合同。根据法律行为的分类，该抵押合同属于（ ）。(2021 年改编)

- A. 从法律行为
- B. 单方法律行为
- C. 主法律行为
- D. 非要式法律行为

【答案】A

【解析】对于订立借款合同及其相应的担保合同而言，订立借款合同是主法律行为，订立担保合同为从法律行为。选项 A 当选。

【单选题】下列各项中，属于非要式合同的是（ ）。(2025 年)

- A. 赠与合同
- B. 融资租赁合同
- C. 建设工程合同
- D. 技术开发合同

【答案】A

版权所有
侵权必究





第一章 总论 I 精讲班-周周

【解析】《民法典》规定融资租赁合同、建设工程合同、技术开发合同应当采用书面形式。选项 B、C、D 不当选，选项 A 当选。

知识点 4：民事法律行为效力

一. 民事法律行为有效的要件

1. 实质要件和形式要件

要件类型	具体条件	
实质要件	行为能力	行为人具有 <u>相应的</u> 民事行为能力
	意思表示	行为人的 <u>意思表示真实</u>
	两不违	行为内容 <u>不违反法律</u> 、行政法规的强制性规定 行为内容 <u>不违背公序良俗</u>
形式要件	对于要式法律行为来说，还需要满足法定或约定的 <u>形式</u> 要件	

一. 民事法律行为有效的要件（法律行为产生预期法律效果）

2. 探讨上述实质要件和形式要件的意义

民事法律行为的状态	民事法律行为的效力样态		行为是否产生预期法律效果
同时满足上述要件	有效		是
上述要件有一条不满足（“ <u>违法</u> ”可能存在豁免）	无效		否
上述要件出现瑕疵	可撤销	撤销前→有效	是
		撤销后→无效	否
	效力待定		待定

二. 民事法律行为效力样态的内涵

1. 无效民事法律行为

自始无效	从行为开始时起就没有法律约束力
当然无效	不论当事人是否主张或是否知道，也不论是否经过人民法院或者仲裁机构确认
绝对无效	绝对不发生法律效力，不能通过当事人的行为进行补正

[案例 1.2]

“近亲结婚”	
案例分析	
由于该婚姻“违背公序良俗”，所以从领取结婚证的第一天起就是无效婚姻	
即使当事人没有请求法院确认该婚姻无效，该婚姻也是无效的	
当事人不能通过任何的方式补正该婚姻的有效性，如：当事人约定不生育子女	

2. 可撤销民事法律行为

1	可撤销民事法律行为在 <u>撤销前已经生效</u>
2	可撤销民事法律行为的撤销权人 对权利行使拥有 <u>选择权</u> ，但一经 <u>依法撤销</u> ， <u>自行为开始时无效</u>



	签订：6.1 被撤销：6.20 一旦撤销，自始无效	
思考	假设一直不撤销，6.12 的时候，该民事法律行为是否有效？	是
	假设于 6.20 将其撤销，6.21 的时候，该民事法律行为是否有效？	否
结论	在某个时间点上，可撤销民事法律行为的效力是 <u>非常确定的</u>	
3	可撤销民事法律行为的撤销，应由撤销权人以撤销行为为之， <u>人民法院不主动干预</u>	
4	可撤销民事法律行为的撤销权行使有 <u>时间限制</u>	
区别	可撤销民事法律行为	无效民事法律行为
法律后果	可撤销，可继续有效	自始无效，不需要法院或者仲裁机构确认
效力	在撤销前已经生效	
主张主体	由撤销权人申请 (人民法院/仲裁机构“不告不理”)	
行使时间	撤销权有行使时间之限制	
溯及力	一经撤销，自始无效	

3. 效力待定民事法律行为

该类民事法律行为成立后是否生效尚不确定，需要进一步取决追认权人是否追认，撤销权人是否撤销

情形	民事法律行为的效力
追认权人同意或追认	效力待定→有效
追认权人拒绝追认	效力待定→无效
撤销权人行使撤销权	

三. “民事行为能力”对民事法律行为效力的影响

1. “无民事行为能力人”实施的民事法律行为

“无民事行为能力人”的界定		
1	年龄<8 周岁的自然人	
2	不能辨认自己行为的成年人	
情形	行为效力样态	
无民事行为能力人的 <u>法定代理人代理实施</u> 的民事法律行为	<u>有效</u>	
无民事行为能力人自己 <u>独立实施</u> 的 <u>任何</u> 民事法律行为[含“ <u>纯获益</u> (<u>受赠等</u>)/极其细微”]	<u>无效</u>	

2. “限制民事行为能力人”实施的民事法律行为

“限制民事行为能力人”的界定		
1	除另有规定外，8 周岁≤年龄<18 周岁的自然人	
2	不能完全辨认自己行为的成年人	
情形	行为效力样态	
限制民事行为能力人的 <u>法定代理人代理实施</u> 的民事法律行为	<u>有效</u>	
限制民事行为能力人自己独立实施的民事法律行为		
	<u>纯获益</u> 、与其年龄、智力、 精神健康状况 <u>相适应</u> 的事项	



	其他事项（“双非事项”）	效力待定
--	--------------	------

“效力待定民事法律行为”的法律效果			
权利	适用的法律环境		行为效力样态
催告权	相对人（ <u>无论是否善意</u> ）均可以 <u>催告法定代理人 30 日内</u> 予以追认	行为人的法定代理人追认该行为	有效
		行为人的法定代理人 <u>拒绝追认或者 30 日内</u> <u>未追认该行为</u>	无效
撤销权	善意相对人以 <u>通知</u> 的方式向行为人作出撤销的意思表示		无效
	善意相对人是指：“不知道也不应当知道行为人是限制民事行为能力人”的相对人		

[案例 1.3]

10 岁的小柴与钢琴店店主艾皂遥签订了一份金额为 10 万元的钢琴买卖合同			
案例分析			
1	小柴属于限制民事行为能力人，其独立花费 10 万元购买钢琴的行为，既不属于纯获益的民事法律行为，也不属于与其年龄、智力、精神健康状况相适应的事项，因此该民事法律行为的效力为“效力待定”		
2	作为钢琴店店主的艾皂遥在与小柴签订钢琴买卖合同时， <u>无论是否知道小柴属于限制民事行为能力人</u> ，均有权向小柴的法定代理人主张 <u>催告权</u>	小柴的法定代理人追认该合同	该合同从效力待定转为有效
		小柴的法定代理人拒绝追认该合同	该合同从效力待定转为无效
3	作为钢琴店店主的艾皂遥在与小柴签订钢琴买卖合同时， <u>如果不知道小柴属于限制民事行为能力人</u> ，可以享有法定 <u>撤销权</u> ：以通知的方式向小柴主张撤销该合同	小柴的法定代理人在 30 日内没有作出是否追认该合同的意思表示	

四. “意思表示不真实”对民事法律行为效力的影响

1. 以“虚假意思表示”实施的民事法律行为

行为效力样态	“ <u>无效</u> ”民事法律行为	
对比	以“虚假意思”实施行为	以“欺诈”实施行为
	当事人对真相均知情	当事人中受欺诈一方对真相不知情
	甲（卖）、乙（买）签订了一份《牛奶买卖合同》	
	甲、乙约定，甲向乙发货发猪奶	甲、乙约定，甲向乙发牛奶，但实际上甲向乙发的是猪奶

2. 基于“重大误解”实施的民事法律行为

什么是重大误解	重大误解是指行为人因对 <u>行为的性质、对方当事人、标的物的品种、质量、规格和数量等</u> 的错误认识，使行为的后果与自己的真实意思相悖，并造成较大损失的情形
行为效力样态	“ <u>可撤销</u> ”民事法律行为





撤销权的行使主体 (<u>善意</u> 的当事人)	<u>行为人</u> (当事人一方)
撤销权的行使途径	撤销权人撤销的意思表示应当向 <u>人民法院或仲裁机构</u> 作出, 由人民法院或仲裁机构确认其撤销权是否成立

[案例 1.4]

张小超向祖小伟购买 50 斤泰国香米。实际上, 写有泰国香米的价签牌被祖小伟的侄子插在了装有五常大米的米桶里。因此祖小伟向张小超发出的大米系五常大米而非泰国香米

案例分析

本案例中, 显然张小超和祖小伟对所买卖的标的物(大米)发生了重大误解, 张小超误以为自己购买的是泰国香米(实际上是五常大米)、祖小伟误以为发出的货物是泰国香米(实际上是五常大米)。由于双方均没有主观侵害对方的意图, 因此双方均属于“善意行为人”, 均可以通过人民法院或者仲裁机构主张撤销该泰国香米的买卖行为

3. 基于“欺诈”实施的民事法律行为

(1) “当事人一方”实施欺诈

什么是欺诈	<u>故意告知</u> 虚假情况, 或者 <u>负有告知义务的人故意隐瞒</u> 真实情况, 致使当事人基于错误认识作出意思表示的, 人民法院可以认定为欺诈
行为效力样态	“ <u>可撤销</u> ”民事法律行为
撤销权的行使主体 (<u>善意</u> 的当事人)	<u>受欺诈方</u>
撤销权的行使途径	撤销权人撤销的意思表示应当向 <u>人民法院或仲裁机构</u> 作出, 由人民法院或仲裁机构确认其撤销权是否成立

[案例 1.5]

小柴想要购买一套学区房, 通过中介的推荐与某套房屋的房东小魏进行接触, 小柴询问小魏该房屋是否是学区房时, 小魏做出了肯定的回答, 于是双方签订了房屋买卖合同。一个月后, 小柴发现该房屋并非学区房

案例分析

本案例中, 显然小魏故意向小柴告知了虚假情况, 构成“欺诈”。由于小魏作为欺诈方故意损害小柴的利益, 因此作为“受欺诈方”的小柴, 可以通过人民法院或者仲裁机构主张撤销该房屋的买卖合同

(2) “第三人”实施欺诈

作为当事人的一方是否知情	民事法律行为的效力样态	撤销权人	如何撤销
是	<u>可撤销</u> 民事法律行为	<u>受欺诈方</u> 向相对人撤销	撤销权人撤销的意思表示应向 <u>人民法院或仲裁机构</u> 作出, 由人民法院或仲裁机构确认其撤销权是否成立
否	<u>有效</u> 民事法律行为	—	—





[案例 1.6]

小柴想要购买一套学区房，通过中介的推荐与某套房屋的房东小魏进行接触，小柴询问房屋中介该房屋是否是学区房时，房屋中介做出了肯定的回答，此时小魏坐在旁边将二人对话全部听入耳中，并没有反对房屋中介的言论，于是双方签订了房屋买卖合同。一个月后，小柴发现该房屋并非学区房

案例分析

本案例中，显然房屋中介作为第三人故意向小柴告知了虚假情况，构成“欺诈”。同时，由于小魏就在现场，作为合同相对人（知情人）并没有予以反对，因此也构成对小柴的“欺诈”。由于作为欺诈方的小魏故意损害小柴的利益，因此作为“受欺诈方”的小柴，可以通过人民法院或者仲裁机构主张撤销该房屋的买卖合同。需要注意的是，如果小魏对房屋中介的欺诈行为不知情，则小柴无权主张撤销与小魏之间的房屋买卖合同

4. 基于“胁迫”实施的民事法律行为

(1) “当事人一方”实施胁迫

什么是胁迫	以给自然人及其近亲属等的人身权利、财产权利以及其他合法权益造成损害或者以给法人、非法人组织的名誉、荣誉、财产权益等造成损害为 <u>要挟</u> ，迫使其基于恐惧心理作出意思表示的，人民法院可以认定为胁迫
行为效力样态	“ <u>可撤销</u> ”民事法律行为
撤销权的行使主体 (<u>善意</u> 的当事人)	<u>受胁迫方</u>
撤销权的行使途径	撤销权人撤销的意思表示应当向 <u>人民法院或仲裁机构</u> 作出，由人民法院或仲裁机构确认其撤销权是否成立

[案例 1.7]

甲威胁乙将自己价值 100 万的房屋以 30 万元卖给自己，否则将会把乙的不雅照片公之于众，乙恐惧，遂以 30 万元的价格将房屋卖给甲

案例分析

本案例中，显然甲是以乙的不雅照片要挟乙，构成“胁迫”。由于甲作为胁迫方故意损害乙的利益，因此作为“受胁迫方”的乙，可以通过人民法院或者仲裁机构主张撤销该房屋的买卖行为

(2) “第三人”实施胁迫

作为当事人的一方是否知情	民事法律行为的效力样态	撤销权人	如何撤销
是	<u>可撤销</u> 民事法律行为	<u>受胁迫方</u> 向相对人撤销	撤销权人撤销的意思表示应向 <u>人民法院或仲裁机构</u> 作出，由人民法院或仲裁机构确认其撤销权是否成立
否			

[案例 1.8]

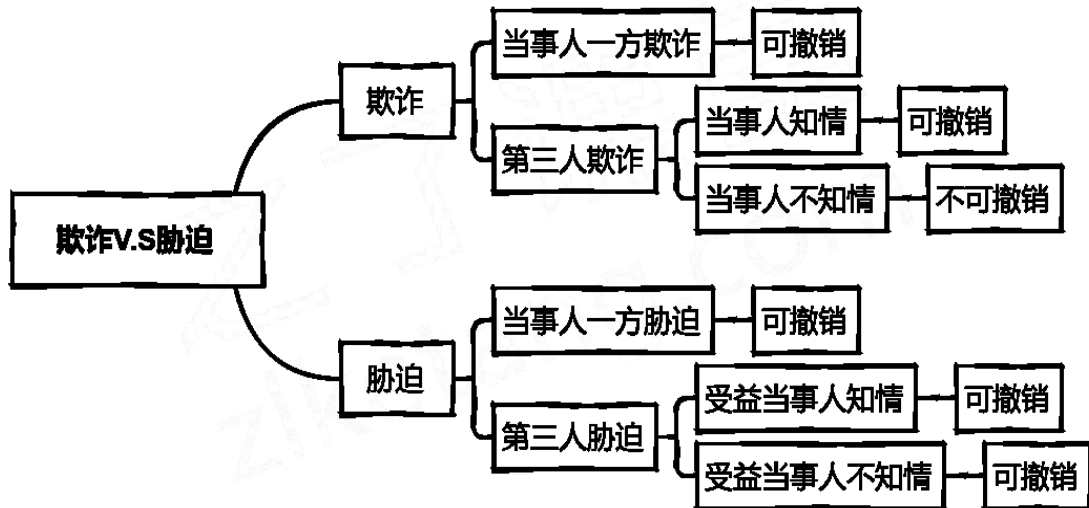
甲想要乙将自己价值 100 万的房屋以 30 万元卖给自己，乙不允。甲向其好友丙哭诉此事，丙不忍看到好友如此悲伤，遂私下找到乙，要求乙以 30 万元的价格将房屋卖给甲，否则将会把乙的不雅照片公之于众，乙恐惧，遂以 30 万元的价格将房屋卖给甲

案例分析



本案例中，显然丙作为第三人以乙的不雅照片要挟乙，构成“胁迫”。此时，无论甲是否对丙胁迫乙一事知情，作为“受胁迫方”的乙，均可以通过人民法院或者仲裁机构主张撤销该房屋的买卖行为

总结



5. 基于“显失公平”实施的民事法律行为

什么是显失公平	一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行为成立时显失公平的，人民法院可以认定为显失公平
行为效力样态	“可撤销”民事法律行为
撤销权的行使主体 (善意的当事人)	受损害方
撤销权的行使途径	撤销权人撤销的意思表示应当向人民法院或仲裁机构作出，由人民法院或仲裁机构确认其撤销权是否成立

[案例 1.9]

赵某利用钱某患病急需救治，按市价的 50%购买钱某的房屋
案例分析
本案例中，显然赵某是利用钱某处于危困状态（罹患疾病）以不公平的价格向钱某购买房屋，构成“显失公平”。此时，钱某的利益显然受到了损害，作为“受损害方”的钱某，可以通过人民法院或者仲裁机构主张撤销该房屋的买卖行为

五. 可撤销民事法律行为中撤销权的行使时限

权利人的状态		撤销权的存续时间	
		起算时间	时限
撤销权人不知道存在可撤销情形的		发生之日起	5 年内
撤销权人知道存在可撤销情形的	表明放弃	撤销权直接消灭	
	受到胁迫	终止之日起	1 年内
	重大误解	知道之日起	90 日内
	其他情形，如“欺诈”	知道之日起	1 年内

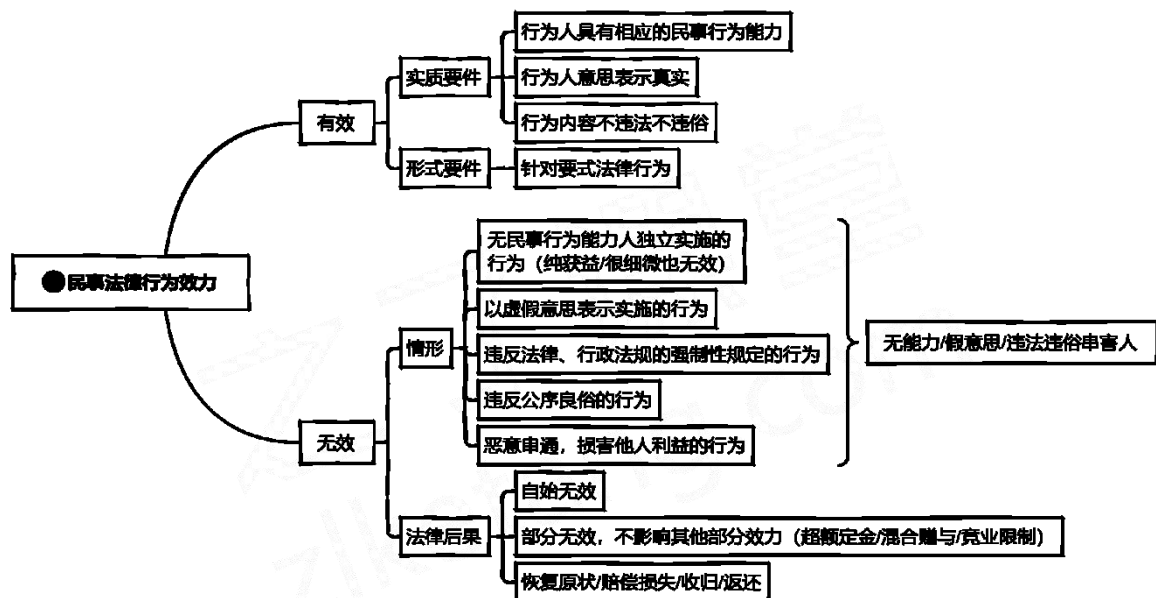


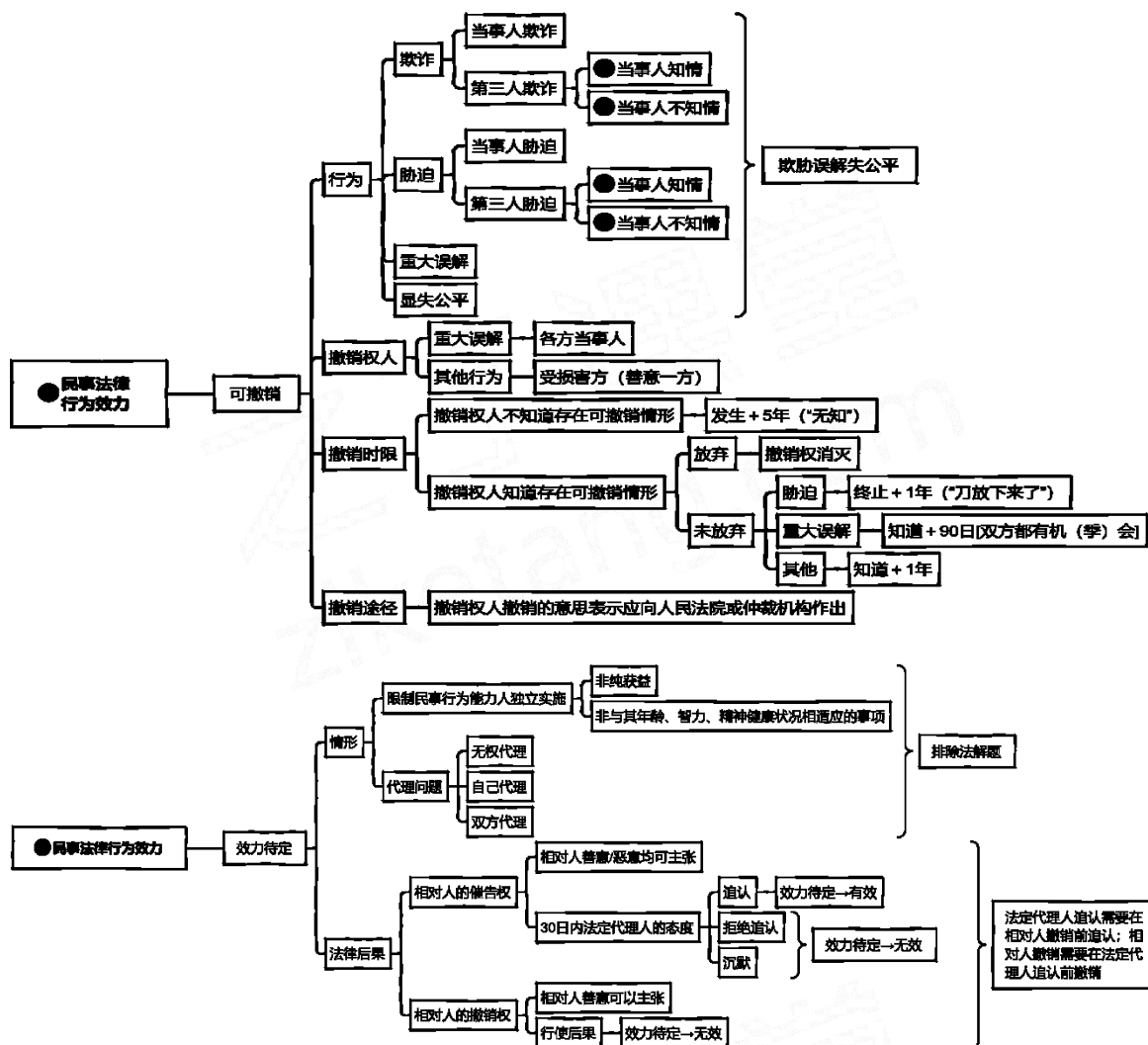
六. 无效民事法律行为的知识点汇总

无效民事法律行为的具体情形	
1	无民事行为能力人（独立）实施的民事法律行为无效
2	行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效
3	违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效，但是该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外
4	违背公序良俗的民事法律行为无效
5	行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效

无效民事法律行为的法律后果	
法律后果	无效的民事法律行为自始没有法律约束力 民事法律行为部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效，如：“超额定金”、“混合赠与”、“竞业限制”等
恢复原状	民事法律行为无效，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或没有必要返还的，应当折价补偿
赔偿损失	有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任
收归返还	双方恶意串通，实施民事行为损害国家的、集体的或者第三人的利益的，应当追缴双方取得的财产，收归国家、集体所有或者返还第三人

本单元“知识点4”总结

版权所有
侵权必究



精学细练

【单选题】王某 13 周岁生日时，爷爷送其价值 1 万元的电脑一台，奶奶送其价值 50 元的棒球帽一顶。同年某天，王某未事先征得法定代理人的同意，将其电脑与棒球帽分别赠送给同班同学。下列关于王某行为效力的表述中，正确的是（ ）。(2019 年)

- A. 赠送棒球帽的行为效力待定
- B. 受赠棒球帽的行为有效
- C. 赠送电脑的行为无效
- D. 受赠电脑的行为效力待定

【答案】B

【解析】(1) 王某属于限制民事行为能力人。(2) 受赠，属于纯获益，两项受赠行为均有效。(3) 赠送，对王某并非纯获益，而棒球帽价值小，属于王某行为能力范围内的事项，赠送棒球帽的行为有效，但电脑价值过高，超出王某的行为能力，赠送电脑的行为效力待定。

【单选题】16 周岁的小林参加中学生科技创意大赛，其作品“厨房定时器”获得组委会奖励。张某对此非常感兴趣，现场支付给小林 5 万元，买下该作品的制作方法。下列关于该合同效力的表述中，符合合同法律制度规定的是（ ）。

- A. 该合同可撤销，因小林是限制民事行为能力人



第一章 总论 | 精讲班-周周

- B. 该合同无效，因小林是限制民事行为能力人
- C. 该合同有效，因该合同对小林而言是纯获利益的
- D. 该合同效力待定，因需要由小林的法定代理人决定是否同意或追认

【答案】D

【解析】(1) 16 周岁的小林还在读中学，属于限制民事行为能力人；(2) 本案不属于限制民事行为能力人实施的纯获利益（因为小林支付了对价，即“作品的制作方法”）的民事法律行为，也不属于与限制民事行为能力人的年龄、智力、精神健康状况相适应的民事法律行为，行为效力待定，经法定代理人同意或者追认后有效，因此，选项 D 正确；(3) 小林的法定代理人可以主动表示同意或追认，但如果张某（相对人）催告小林的法定代理人追认，而小林的法定代理人 1 个月内未作回复，应视为拒绝追认，合同无效；(4) 由于该比赛明示为“中学生”参加的比赛，张某对小林属于限制民事行为能力人应当知情，张某不属于善意相对人，不享有撤销权。

【多选题】根据民事法律制度的规定，下列行为中，属于可撤销民事法律行为的有（ ）。

- A. 刘某超越代理权以甲公司的名义与乙公司签订买卖合同
- B. 陈某受王某胁迫与其签订房屋租赁合同
- C. 孙某受蔡某欺诈与其签订买卖合同
- D. 李某误以为赵某的镀金表为纯金表而花高价购买

【答案】BCD

【解析】(1) 选项 A：刘某越权代理以甲公司的名义与乙公司签订买卖合同，即属于狭义无权代理所为的民事法律行为，系效力待定的民事法律行为；(2) 选项 B：一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销；(3) 选项 C：一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销；(4) 选项 D：李某误以为赵某的镀金表为纯金表，系对于标的物品品质错误认识，属于“重大误解”，而基于重大误解实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。选项 B、C、D 当选。

【单选题】2024 年 1 月 5 日，甲在乙商场购买一个标明“原装进口”的智能手机配件。1 月 8 日，甲将该配件拿到专业维修店检测，检测结果显示所买配件为国产。甲遂与乙商场交涉，由于多次交涉未果，甲诉至法院，请求法院撤销该手机配件买卖合同。根据《民法典》的规定，甲的撤销权的行使期间为（ ）。

- A. 自 2024 年 1 月 5 日起 1 年内
- B. 自 2024 年 1 月 5 日起 5 年内
- C. 自 2024 年 1 月 8 日起 90 日内
- D. 自 2024 年 1 月 8 日起 1 年内

【答案】D

【解析】本案考查欺诈行为的撤销期间，即当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（2024 年 1 月 8 日）1 年内行使撤销权。

【多选题】根据《民法典》的规定，下列关于撤销权消灭情形的表述中，正确的有（ ）。（2021 年）

- A. 当事人自民事法律行为发生之日起 5 年内没有行使撤销权的，撤销权消灭
- B. 当事人自应当知道撤销事由之日起 1 个月内没有行使撤销权的，撤销权消灭
- C. 当事人受胁迫，自胁迫行为终止之日起 1 年内没有行使撤销权的，撤销权消灭



D. 重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起 90 日内没有行使撤销权的，撤销权消灭

【答案】ACD

【解析】撤销权的存续期间：(1) 当事人自民事法律行为发生之日起 5 年内没有行使撤销权的，撤销权消灭，选项 A 当选；(2) 当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权的，撤销权消灭，选项 B 不当选；(3) 当事人受胁迫，自胁迫行为终止之日起 1 年内没有行使撤销权的，撤销权消灭，选项 C 当选；(4) 重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起 90 日内没有行使撤销权的，撤销权消灭，选项 D 当选；(5) 其他可撤销情形下，当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起 1 年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

【单选题】下列情形中，属于无效民事法律行为的是（ ）。(2025 年)

- A. 王某为逃避债务而与赵某恶意串通签订借款合同
- B. 高某故意将高仿品作为真品卖给李某
- C. 19 周岁的大学生未经父母同意购买品牌手机
- D. 受胁迫而签订的合同

【答案】A

【解析】行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效，选项 A 当选；受欺诈、受胁迫而实施的法律行为，属于可撤销法律行为，选项 B、D 不当选；选项 C 属于有效的法律行为，不当选。

【单选题】赵某为逃避债务，与钱某通谋将自己的房产低价转让给钱某，同时约定 3 年后赵某向钱某回购该房产，赵某将房产卖给钱某的行为是（ ）。(2025 年)

- A. 可撤销法律行为
- B. 效力待定法律行为
- C. 有效法律行为
- D. 无效法律行为

【答案】D

【解析】当事人通谋虚假表示实施的，或者恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。选项 D 当选。

【判断题】违背公序良俗的民事法律行为无效。（ ）。(2024 年)

【答案】√

【解析】违背公序良俗的民事法律行为无效。本题表述正确。

【判断题】6 周岁的王某获赠一瓶可乐属于无效民事法律行为。（ ）。(2024 年)

【答案】√

【解析】无民事行为能力人独立实施的任何民事法律行为均无效。本题表述正确。

【多选题】根据民事法律制度的规定，下列关于无效法律行为的表述中，正确的有（ ）。(2020 年)

- A. 双方恶意串通，实施法律行为损害第三人利益的，应当追缴双方取得的财产并返还第三人
- B. 法律行为部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效
- C. 双方对法律行为无效都有过错的，应当各自承担相应的责任



第一章 总论 | 精讲班-周周

D. 无效的法律行为，从行为被确认无效之日起不具有法律约束力

【答案】ABC

【解析】选项D:无效的民事法律行为，从行为开始时起就没有法律约束。选项A、B、C当选。

知识点 5: 附条件和附期限的民事法律行为

一. 附条件 V. S 附期限 (当事人约定法律行为生效的前提)

	条件		期限	
概念	是否发生(成就)不确定的事实 (可能发生可能不发生的事情)		一定会发生(成就)的事实 (一定会发生的事情/一定会到来的时间)	
分类	附生效条件	附解除条件	附生效期限	附终止期限
	条件成就: 某种法律关系会建立起来	条件成就: 某种法律关系会解除	期限届至: 某种法律关系会建立起来	期限届至: 某种法律关系会解除

[案例 1.10]

1月1日, 甲和乙签订了一份赠与合同				
双方在合同中约定:	附条件	附期限	建立法律关系	解除法律关系
2月1日, 甲向乙赠与一台电脑				
如果2月1日出太阳, 甲向乙赠与一部手机				

[案例 1.11]

1月1日, 丙和丁签订了一份租赁合同				
双方在合同中约定:	附条件	附期限	建立法律关系	解除法律关系
如果丙的儿子今年留学归来, 双方即解除房屋租赁合同				
6月1日, 双方解除房屋租赁合同				

二. 所附条件应当具备的特征

所附条件可以是事件, 也可以是行为, 但应当具备下列特征	
1	必须是将来发生的事实
2	必须是不确定的事实
3	必须是非法定的事实
4	必须是合法的事实
5	必须是不与行为内容相矛盾的事实

三. 对当事人恶意的规制

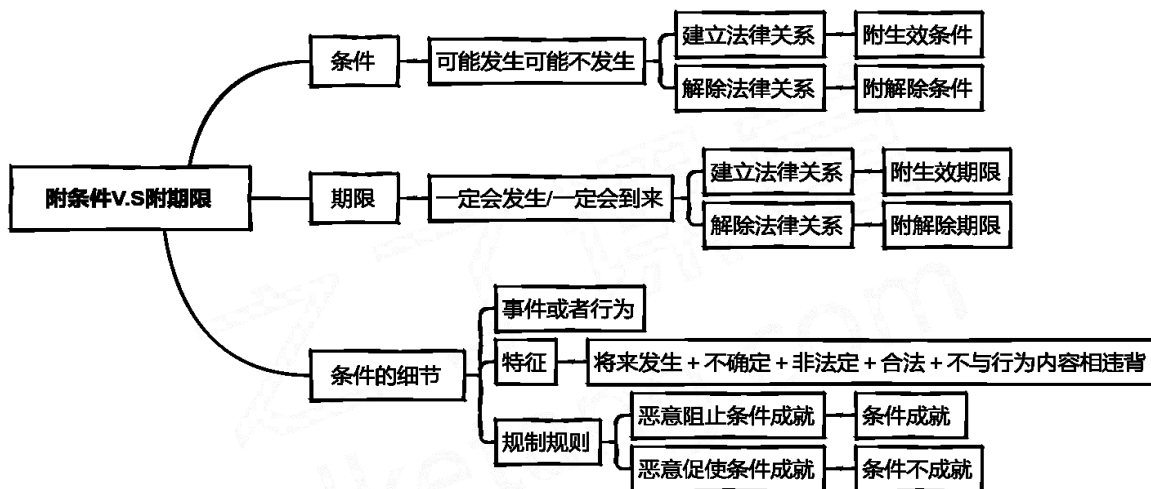
具体规定	示例
当事人恶意阻止条件成就的, 应认定条件已经成就	小魏和小祖约定, 如果在中级考试当天小柴家窗户上贴有“逢考必过”, 小魏就赠送小祖一盒火锅底料。假如中级考试前夜小柴已经将“逢考必过”贴在窗户上, 半夜时, 小魏悄悄把“逢考必过”换成“考神附体”, 应视为条件成就, 小魏应当按照约定向小祖赠送一盒火锅底料; 假如中级考试前夜小柴已经将“中级必过”贴在窗户上。半夜时, 小祖悄悄把“中级必
当事人恶意促使条件成就的, 应认定条	



件没有成就

过”换成“逢考必过”，应视为条件不成就，小魏无需按照约定向小祖赠送火锅底料

本单元“知识点5”总结



精学细练

【单选题】甲、乙签订买卖合同，并对合同的生效作出约定。下列约定属于附条件的民事法律行为的是（ ）。(2025 年)

- A. 甲考上研究生时合同生效
- B. 2026 年国庆节时合同生效
- C. 甲的父亲去世时合同生效
- D. 下一次月全食时合同生效

【答案】A

【解析】附期限的法律行为，是指当事人在法律行为中约定一定的期限，并以该期限的到来作为法律行为生效或解除的根据。选项 B、C、D 是必然会到来的，是附期限的法律行为，不当选；附条件的法律行为中，是指当事人在法律行为中约定一定的条件，并以将来该条件的发生或不发生作为法律行为效力发生或消灭的根据，选项 A 是否实现不确定，是附条件的法律行为，当选。

【多选题】周某和外甥约定，若外甥考上重点大学奖励一辆车，该约定行为属于（ ）。(2025 年)

- A. 附期限法律行为
- B. 附条件法律行为
- C. 多方法律行为
- D. 单方法律行为

【答案】BC

【解析】周某外甥能否考上重点大学属于不确定的事实，是附条件的双方法律行为，选项 B、C 当选。

【判断题】陈某与李某约定，在李某结婚时，陈某将自己的一套房屋赠与李某。该赠与行为是附期限的法律行为。（ ）

【答案】×

【解析】“结婚”不一定会发生，属于“附条件”的民事法律行为。



第一章 总论 | 精讲班-周周

【单选题】2022 年 10 月 15 日，钱某与孙某签订房屋租赁合同，约定如果钱某出国定居，钱某现住房将出租给孙某，租期 10 年。该房屋租赁合同在钱某出国定居前属于（ ）。

- A. 未成立、未生效的合同
- B. 已成立、未生效的合同
- C. 未成立、已生效的合同
- D. 已成立、已生效的合同

【答案】B

【解析】附生效条件或期限的民事法律行为，在当事人已经达成合意但条件未成就或期限未届至时，处于已成立但未生效状态。

版权所有
侵权必究

